

Nr. 174 Veranlassung und Zuschnitt der Verordnung gegen Gewaltverbrecher. 14.–26. Oktober 1939

R 43 II/1513a, Bl. 64–65, 68–69, 76 Ausfertigungen

Beginn:

Beginn:

a.: Der Reichsminister der Justiz an Hitler. 14. Oktober 1939

Mein Führer!

Reichsminister Lammers hat mir mitgeteilt¹, daß Sie das Urteil des Sondergerichts Berlin gegen die beiden Bankräuber, die am 30. 9. die Bankfiliale der Kreissparkasse in Südende überfallen und bei der Flucht auf ihre Verfolger geschossen haben², mißbilligen.

Auch ich halte das Urteil nicht für tragbar.

Für solche Fälle haben Sie, mein Führer, gemäß meiner Vorlage das Gesetz vom 16. September 1939³ erlassen, das auf Ihre Anordnung den außerordentlichen Einspruch gegen ein rechtskräftiges Urteil und eine neue Verhandlung und Entscheidung durch den besonderen Senat vorsieht.

Ich bitte mir zu gestatten, diesen Einspruch gegen das vorliegende Urteil einzulegen.

Bei der gegenwärtigen Gesetzeslage wird das nach menschlichem Ermessen dazu führen, daß die beiden Bankräuber zu Sicherungsverwahrung verurteilt werden.

Der vorliegende Fall hat aber auch eine Gesetzeslücke aufgedeckt.

Wäre nämlich der Verfolger ein in Ausübung seiner Pflicht tätiger Polizei- oder Justizbeamter oder ein Mitglied einer Gliederung der NSDAP gewesen, so wäre gegen die auf ihn schießenden Verbrecher nach § 1 des Gesetzes zur Gewährleistung des Rechtsfriedens vom 13. 10. 1933⁴ die Todesstrafe zulässig gewesen.

Der gleiche Schutz muß meines Erachtens jedem Volksgenossen zuteil werden, der sich in einem Fall wie dem vorliegenden an der Verfolgung von Verbrechern beteiligt.

Daher beabsichtige ich – falls Sie, mein Führer, dies billigen – eine mit rückwirkender Kraft ausgestattete Vorlage einzubringen, die

– 1.

dies sicherstellt und

– 2.

gemäß dem Strafgesetzesentwurf⁵ zuläßt, daß besonders schwere Fälle des Raubes, vor allem Fälle, in denen sich mehrere am Raub beteiligen, mit dem Tode bestraft werden können.

¹ Wohl telefonisch, ohne Aktennachweis; vgl. Anhang, FV 326*.

² Hierzu der anlieg. Bericht in VB vom 14. 10. 1939; R 43 II/1513a, Bl. 67. Danach handelte es sich um zwei 25 und 26 Jahre alte, mehrfach vorbestrafte Täter, die am 30. 9. 1939 eine Filiale der Teltower Kreissparkasse in Berlin-Südende überfallen und nach beherzter Gegenwehr des Kassierers diesen bei ihrem Fluchtversuch durch Kopfschuß verletzt hatten, dann aber von Bankangestellten und einem Taxifahrer überwältigt worden waren. Das Urteil des Sondergerichts Berlin, das am 13. 10. wegen Verwundung eines der Räuber im Lazarett des Untersuchungsgefängnisses Moabit zusammentrat, lautete auf zehn Jahre Zuchthaus. „Ein versuchter Mord wurde vom Gericht nicht für erwiesen angesehen, weil die Schüsse zwar mit Vorsatz, aber nicht mit Überlegung abgegeben worden seien.“ Vgl. auch GRUCHMANN, Justiz, S. 911 f.

³ Gesetz zur Änderung von Vorschriften des allgem. Strafverfahrens, des Wehrmachtstrafverfahrens und des Strafgesetzbuchs (RGBl. I S. 1841), sog. „Lex Kompalla“: Dok. Nr. 132.

⁴ RGBl. I S. 723; s. ARH I/2, Nr. 224 P. 5; GRUCHMANN, Justiz, S. 831 f.

⁵ Vgl. Dok. Nr. 27, zur aktuellen Fassung dort Anm. 13.

In treuer Ergebenheit
Dr. Gürtner⁶

b.: Vorlage des Ministerialrats Ficker an Reichsminister Lammers. 19. Oktober 1939⁷

Betrifft: Teltower Sparkassenräuber.

1. Herrn *Reichsminister* gehorsamst.

Unter Bezugnahme auf den gestrigen Vortrag wird in der Anlage der VB vom Samstag mit dem Pressebericht über die Aburteilung der Teltower Sparkassenräuber vorgelegt. Das Urteil liegt nach Mitteilung des Justizministeriums (MinDirig. Schäfer) noch nicht vor.

Auf Todesstrafe hätte dann erkannt werden können, wenn das Sondergericht sich entschlossen hätte, den § 1 des Gesetzes zur Gewährleistung des Rechtsfriedens vom 13. Oktober 1933 analog anzuwenden, nämlich den die Täter verfolgenden Bankkassierer, der verwundet wurde, den dort genannten Polizeibeamten, SA-Männern usw. gleichzustellen. Dies wäre nach Ansicht von MinDirig. Schäfer möglich gewesen, wenn auch die Gerichte die Todesstrafe nicht gern auf die nur analoge Anwendung von gesetzlichen Vorschriften gründen⁸. Die Anwendung der Verordnung gegen Volksschädlinge vom 5. 9. 39 war wohl kaum möglich⁹.

Ein grober Fehler wird darin gesehen, daß das Gericht nicht neben der Strafe auf Sicherungsverwahrung erkannte, was nach den §§ 42e, 20a des Strafgesetzbuchs¹⁰ ohne weiteres möglich war, auch nicht die Höchststrafe – 15 Jahre –, sondern lediglich 10 Jahre Zuchthaus verhängte. Der Staatsanwalt hatte 12 Jahre Zuchthaus und Sicherungsverwahrung beantragt.

Bei diesem und auch anderen Verfahren hat die Vorschrift, daß gegen Urteile von Sondergerichten ein ordentliches Rechtsmittel nicht gegeben ist – eine Vorschrift, die der Beschleunigung des Verfahrens dienen soll –, sich nach Ansicht des Justizministeriums in gewisser Hinsicht als Nachteil erwiesen¹¹; es besteht nämlich nicht die Möglichkeit für ein übergeordnetes Gericht, unzulängliche Urteile zu kassieren und durch dem Volksempfinden Genüge leistende Sprüche zu ersetzen.

⁶ Am 16. 10. 1939 vermerkte MD Kritzingen, Gürtner habe ihm soeben mitteilen lassen, „daß das Schreiben vom 14. 10. durch die inzwischen erfolgte Erschießung der Einbrecher (vgl. anl. Zeitungsmeldung) überholt sei und zwar auch hinsichtlich des Vorschlags für ein Gesetz. Diese Frage wird der Reichsminister der Justiz besonders weiterverfolgen.“ R 43 II/1513a, Bl. 65. Das vorstehende Schreiben gelangte deshalb auch gar nicht an Hitler. – Der Hinweis auf die Pressemeldung bezieht sich wieder auf VB vom 14. 10., der in dieser Nummer neben dem ausführl. Prozeßbericht (dort mit dem Hinweis, einer der Täter sei „infolge der bei der Festnahme erlittenen Verletzungen noch bettlägerig“; o. Anm. 2), an anderer Stelle meldete, beide Räuber seien bei dem Versuch, gegen ihre „Überführung in die Strafanstalt“ (wo ja aber das Sondergericht schon getagt hatte) „tätlich Widerstand zu leisten, [...] sofort erschossen“ worden. Ausschnitt in R 43 II/1513a, Bl. 66; GRUCHMANN, Justiz, S. 679–681. – Exekutionen dieser Art hatte Heydrich unter dem Tarnwort „Sonderbehandlung“ mit Erlaß vom 7. 9. 1939 förmlich angeordnet und sie mit Folgeerlaß vom 20. 9. auf alle Sachverhalte anwendbar erklärt, „die hinsichtlich ihrer Verwerflichkeit, ihrer Gefährlichkeit oder ihrer propagandistischen Auswirkung geeignet sind, ohne Ansehen der Person durch rücksichtsloses Vorgehen (nämlich durch Exekution) ausgemerzt zu werden“. WILHELM, Polizei, S. 116 f.

⁷ Am Kopf abweichend von den Schlußparaphen auf „18. Oktober 1939“ datiert.

⁸ Was schon die Strafgesetznovelle vom 28. 6. 1935 (RGBl. I S. 839) erlaubt hätte; s. ARH II/2, Nrr. 170 zu Art. 1, 178 P. 7.

⁹ RGBl. I S. 1679; s. Dok. Nr. 144. Ihre Anwendung hier schied aus, weil die Tat nicht unter Ausnutzung der Kriegsverhältnisse verübt war.

¹⁰ § 42e *Sicherungsverwahrung* und § 20a *Gewohnheitsverbrecher*, beide in das StGB eingefügt durch das *Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung* vom 24. 11. 1933 (RGBl. I S. 995); s. ARH I/2, Nr. 244 P. 10; WERLE, Justiz-Strafrecht, S. 86–108.

¹¹ Zusammenstellung des RJuM über „unbefriedigende“, d. h. zu milde Sondergerichtsurteile bei nichtpolit. Delikten wie Einbruchdiebstahl, Handtaschenraub, Bankraub und Raubüberfall, Notzucht, homosexuellen Gewaltverbrechen, z. T. unter Ausnutzung der Verdunkelung, in R 3001/24158, Bl. 51–56. Ferner vermißte das RJuM eine Handhabe gegen die zahlreichen, vor der Öffentlichkeit aber vertuschten Fälle von Plünderungen in den freigemachten Westgebieten, zumeist begangen von Wehrmachtsangehörigen; hierzu s. R 3001/22743.

Eine Abänderungsmöglichkeit ist hier erst seit der Lex Kompalla¹² gegeben. Das nach diesem Gesetz mögliche Einspruchsrecht wird jedoch auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben müssen.

Vorsitzender und Staatsanwalt des Sondergerichts, das den Spruch gegen die Sparkassenräuber fällte, sind nach Mitteilung von Herrn MinDirig. Schäfer zum Reichsjustizminister befohlen und von diesem unter vier Augen empfangen worden.

2. Z. d. A. (mit den beiden Zeitungsausschnitten).

Kr[itzing] 19/10 F[icker] 19/10

c.: Der Reichsminister der Justiz an Hitler. 18. Oktober 1939¹³

Mein Führer!

Fälle der letzten Wochen haben Mängel des zur Zeit noch geltenden Strafrechts zutage treten lassen, die – jedenfalls im Kriege – nicht erträglich sind.

Um diese zu beseitigen, beabsichtige ich – falls Sie, mein Führer, dies billigen – eine mit rückwirkender Kraft ausgestattete Verordnungsvorlage einzubringen, die

– 1.

Gangstern die Todesstrafe androht, sowohl wenn sie Gangstermethoden bei Ausübung der Tat als auch wenn sie sie gegenüber ihren Verfolgern anwenden;

– 2.

jeden Volksgenossen, der sich persönlich bei der Verfolgung von Verbrechern einsetzt, strafrechtlich ebenso schützt wie Polizei- und Justizbeamte;

– 3.

für den Versuch einer Straftat ganz allgemein die Strafe zuläßt, die für die vollendete Tat vorgesehen ist; dieser Satz ist seinerzeit von Ihnen in der Kabinettsberatung des Strafgesetzentwurfs als einer der wichtigsten Sätze der Strafrechtserneuerung gebilligt worden¹⁴.

Den Entwurf einer solchen Verordnung füge ich bei¹⁵.

Zur Beseitigung weiterer Mängel werde ich binnen kurzem geeignete Vorschläge machen.

In treuer Ergebenheit

Dr. Gürtner

d.: Begründung einer Verordnung gegen Gewaltverbrecher. 26. Oktober 1939¹⁶

Besonders in einer Zeit, in der der Soldat an der Front sein Volk mit Einsatz seines Lebens schützt, muß derjenige, der verbrecheri[s]che Instinkte durch schwere Gewalttaten betätigt, härtestens bekämpft werden.

¹² Oben Anm. 3. In der Vorlage fälschlich: Compalla.

¹³ Abschriften in R 3001/21003, Bl. 342; R 3001/24158, Bl. 57.

¹⁴ Wohl bei Behandlung der *Allgem. Bestimmungen* (§§ 1–88) in der Kabinettsitzung vom 9. 3. 1937, jedoch ohne Nachweis im Protokoll; s. ARH IV, Nr. 52 P. 1. Zum Prinzip des „Willensstrafrechts“ vgl. aber ARH III, Nr. 26.

¹⁵ Entw. einer „VO gegen Gewaltverbrecher“, materiell identisch mit der Endfassung; R 43 II/1513a, Bl. 70 f.; R 3001/24158, Bl. 78. Lammers trug die VO am 20. 10. Hitler vor, der sie akzeptierte (Anhang, FV 331*), und teilte dies tags darauf Gürtner schriftlich mit; R 43 II/1513a, Bl. 72.

¹⁶ Vom RJuM an den GBV vorgelegt unter Verweis auf die Billigung Hitlers, mit dem Bemerkten: „Eine mündliche Beratung wird nicht erforderlich sein.“ Vom GBV am 13. 11. dem RMRk zur Verabschiedung durch den MRfdRV übersandt; R 43 II/1513a, Bl. 73–76; R 3001/21003, Bl. 346–348. Zuvor schon waren die Vorsitzenden der Sondergerichte zu einer Dienstbesprechung am 24. 10. ins RJuM einbestellt und durch Referate Gürtners und StS Freislers auf eine unnachsichtig scharfe Strafpraxis im Krieg eingeschworen worden; s. R 3001/24158, Bl. 61–176.

§ 1 des Entwurfs bedroht deshalb Verbrecher, die gangsterartig schwere Gewalttaten begehen, mit dem Tode. Als Beispiel schwerer Gewalttaten hebt § 1 des Entwurfs Notzucht, Straßenraub, Bankraub hervor; er umfaßt aber auch jede andere schwere Gewalttat, z. B. eine schwere Erpressung nach den §§ 254, 255, einen schweren Forstwiderstand nach den § 117 Abs. 2, §§ 118, 119, eine schwere Meuterei nach § 122 Abs. 3, eine Nötigung zur Unzucht nach § 176 Abs. 1 Nr. 1 des Reichsstrafgesetzbuchs. Als Mittel der Gewalttat nennt der Entwurf Schuß-, Hieb und Stoßwaffen (im Sinn des Waffengesetzes¹⁷); er umfaßt aber auch andere gleichgefährliche Mittel: Der Räuber, der sein Opfer durch Vitriol oder Salzsäure zur Abwehr unfähig macht, verdient dieselbe Strafe wie der Räuber, der sich der Waffe bedient. Der Anwendung dieser Mittel wird die Bedrohung mit ihnen an Leib und Leben gleichgestellt.

Ferner droht § 1 Todesstrafe Verbrechern an, die bei oder nach Begehung ihrer Straftat Verfolgern mit Waffengewalt entgegentreten; denn es wäre unverständlich, wenn der Verbrecher, der seinen Verfolger am Leben bedroht, nicht selbst sein Leben dabei aufs Spiel setzen sollte.

§ 2 soll denjenigen Volksgenossen, die sich bei der Verfolgung von Verbrechern auf Aufforderung der Polizei oder auf eigenen Antrieb in den Dienst der Polizei stellen, denselben strafrechtlichen Schutz sichern, der den Polizei- und Justizbeamten – in der Ostmark öffentlichen Beamten sowie obrigkeitlichen Personen in Ausübung des Amtes oder Dienstes – zusteht. Die Vorschrift umfaßt sowohl den Schutz, den das Strafgesetzbuch vorsieht, z. B. bei Widerstand gegen die Staatsgewalt, Beamtennötigung, als auch den Schutz des Gesetzes zur Gewährleistung des Rechtsfriedens.

Im Interesse größtmöglicher Beschleunigung der Aburteilung von Straftaten, die nach § 1 oder § 2 des Entwurfs zu beurteilen sind, sieht § 3 die Zuständigkeit des Sondergerichts vor.

§ 4 führt einen der wichtigsten Grundsätze der Strafrechterneuerung in das geltende Recht ein: Für den Fall des Versuchs und der Beihilfe soll die Verhängung derselben Strafe ermöglicht werden, die für die vollendete Tat vorgesehen ist. § 4 ermöglicht den Gerichten, die Strafe des Versuchs und der Beihilfe nach dem Maß der Willensschuld zu bestimmen; auf den vielfach von Zufälligkeiten abhängigen Eintritt des Erfolges soll es künftig nicht mehr ankommen.

Nach dem österreichischen Strafgesetz vom 27. Mai 1852, RGBL. Nr. 117, das in der Ostmark und für Personen, die nicht deutsche Staatsangehörige sind, im Protektorat Böhmen und Mähren gilt, ist der Versuch einer Straftat mit der gleichen Strafe zu ahnden wie das vollbrachte Verbrechen, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. § 4 hat daher im Geltungsbereich des österreichischen Strafgesetzes insoweit praktische Bedeutung, als für den Versuch oder die Mitschuld mildere Strafe angedroht ist, wie beispielsweise in den §§ 137, 138 beim Verbrechen des Mordes. Er ermöglicht insbesondere in der Ostmark, wo das Gesetz zur Gewährleistung des Rechtsfriedens derzeit noch nicht gilt, die Verhängung der Todesstrafe im Falle eines Mordversuches gegen die in dem erwähnten Gesetz angeführten Personen.

§ 5 gestattet die Anwendung der Verordnung auch auf bereits vor ihrem Inkrafttreten begangene Straftaten¹⁸.

§ 6 sieht den Erlaß der erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Verordnung durch den Reichsminister der Justiz vor und ermächtigt ihn, im Einvernehmen mit dem Reichsprotektor die notwendigen näheren Bestimmungen über die Anwendung der Verordnung im Protektorat Böhmen und Mähren zu treffen¹⁹.

¹⁷ Vom 18. 3. 1938 (RGBL. I S. 265); s. ARH V, Anhang FV 162*.

¹⁸ Die in der VO unbefristete Rückwirkung wurde nach Intervention von GBW Funk in Nachverhandlungen zwischen MR Rietzsch/RJuM, Globke/GBV und Quecke/GBW faktisch auf den Tag des Kriegsbeginns begrenzt und die Staatsanwaltschaften entsprechend instruiert; R 43 II/1513a, Bl. 79.

¹⁹ Die Rkei setzte die Vorlage am 20. 11. mit Widerspruchsfrist 23. 11. in Umlauf unter den Mitgliedern des MRfdrV; ebd. Bl. 73. Einspruch wurde nicht erhoben, am 28. 11. leitete Lammers die Ausfertigung an Göring weiter, der die VO gegen Gewaltverbrecher am 5. 12. 1939 vollzog (RGBL. I S. 2378). Zu Intention und Umsetzung s. R. FREISLER, Gedanken zum Kriegsstrafrecht und zur Gewaltverbrecherverordnung, in: DJ 1939, S. 1849–1856; eingehende strafrechtl. und rechtshistor. Würdigung bei GRUCHMANN, Justiz, S. 913 f.; WERLE, Justiz-Strafrecht, S. 284–302. Zur nichtigen Hoffnung Gürtners, weitere Strafrechtsnovellen durch Verabschiedung des DStGB-Entwurfs zu erübrigen, vgl. Dok. Nr. 213.

Zitierhinweis

Nr. 174 Veranlassung und Zuschnitt der Verordnung gegen Gewaltverbrecher. 14.–26. Oktober 1939a. Der Reichsminister der Justiz an Hitler. 14. Oktober 1939b. Vorlage des Ministerialrats Ficker an Reichsminister Lammers. 19. Oktober 1939c. Der Reichsminister der Justiz an Hitler. 18. Oktober 1939d. Begründung einer Verordnung gegen Gewaltverbrecher. 26. Oktober 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933–1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d174>